THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 16/2018JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------

V/v: *Ý kiến về Nghị định 82/2018/ND-CP*

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài Chính
Bộ Kế hoạch Đầu tư

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Liên quan đến Nghị định 82 (Nghị định 82/2019/ND-CP, sau đây gọi là "Nghị định 82") về các chính sách ưu đãi trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế do Chính phủ phát hành ngày 22/5/2018, Hiệp hội chúng tôi có ý kiến như dưới đây, rất mong Quý Bộ xem xét.

Theo khoản 5 điều 16 Nghị định 29 (Nghị định 29/2008/ND-CP, sau đây gọi là "Nghị định 29") ban hành ngày 14/3/2008 căn cứ theo Luật đầu tư, người Việt Nam và người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp trong khu kinh tế thuộc diện giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

> ***"Điều 16. Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế***
> *5. Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế."*

Mặt khác, theo Nghị định 82 thay thế cho Nghị định 29, quy định giảm 50% thuế thu nhập cho người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế bị xóa bỏ. Hiện nay đang có thêm nhiều e ngại về việc xóa bỏ chính sách giảm 50% thuế thu nhập cá nhân này áp dụng cả đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật đã quyết định đầu tư trong khu kinh tế với tiền đề là được hưởng ưu đãi thuế này.

Hiệp hội chúng tôi đã tiến hành thăm dò ý kiến đối với 21 công ty có vốn đầu tư Nhật trong khu kinh tế và nhận được câu trả lời như dưới đây:

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

1) Việc giảm thuế thu nhập cá nhân 50% có phải là yếu tố quan trong khi quyết định đầu tư vào khu kinh tế không?

→ Trả lời: toàn bộ 21 công ty đều cho rằng đây là yếu tố quan trọng để quyết định.

2) Việc xóa bỏ ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân có mức ảnh hưởng kinh tế bằng tiền đến mức độ nào?

→ Trả lời: dự kiến hàng năm doanh nghiệp phải gánh thêm 12,000USD – 800,000USD

3) Mức độ ảnh hưởng của 2) chiếm bao nhiêu % của lợi nhuận trước thuế?

→ Trả lời: ảnh hưởng từ 2% - 110%, có doanh nghiệp chuyển từ kinh doanh có lãi sang lỗ.

4) Theo ảnh hưởng của 2), liệu công ty có cân nhắc đến khả năng thay đổi kế hoạch kinh doanh hay rút khỏi thị trường Việt Nam trong tương lai hay không?

→ Trả lời: hầu hết công ty đều cho biết việc thay đổi kế hoạch kinh doanh là cần thiết. Tùy theo kế hoạch kinh doanh thay đổi mà có những e ngại về tình trạng các công ty cân nhắc đến việc dừng kế hoạch đầu tư mở rộng hay rút khỏi thị trường, cũng như việc trì hoãn chuyển giao công nghệ do việc suy giảm chuyên gia nước ngoài do gánh nặng thuế thu nhập cá nhân.

Theo kết quả thăm dò, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong khu kinh tế có tính đến yếu tố giảm 50% thuế thu nhập cá nhân, do đó nếu đột ngột không được hưởng ưu đãi nữa sẽ dẫn đến tình trạng khó khăn, gây nên e ngại sâu sắc về ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh sau này.

Khoản 2 điều 13 Luật đầu tư hiện hành quy định rõ ràng rằng trong trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành quy định ưu đãi đầu tư bất lợi hơn so với ưu đãi mà nhà đầu tư đang được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó.

> ***"Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật***
> *2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án."*

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Hiệp hội chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản mà có quyết định đầu tư với điều kiện được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc trong khu kinh tế thì căn cứ theo Luật đầu tư có thể tiếp tục được áp dụng chính sách ưu đãi thuế này. Đặc biệt đối với ngành sản xuất mà yêu cầu đầu tư lớn, thu hồi vốn trong khoảng thời gian dài thì tính ổn định của luật pháp là đặc biệt quan trong trong điều hành doanh nghiệp. Mặc dù như vậy, nếu chính sách ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn mà bị bãi bỏ thì đối với các doanh nghiệp đã thành lập, tín nhiệm với chính phủ sẽ mất đi, nhà đầu tư có thể cân nhắc đến việc giảm doanh thu tại công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, chuyển hướng đầu tư sang quốc gia khác. Chúng tôi kính mong chính phủ Việt Nam tuân thủ quy định trong Luật đầu tư nêu trên, ban hành nghị định hay văn bản làm rõ việc bảo đảm quyền lợi được tiếp tục áp dụng chính sách giảm 50% thuế thu nhập cá nhân với cá nhân làm việc trong doanh nghiệp đã thành lập trong khu kinh tế mà đang được hưởng ưu đãi này.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Vụ Đông Bắc Á – Bộ Ngoại giao;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Koji ITO